

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1666/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

โจทก์

นายวิเชียร บุญอยู่ กับพวก

จำเลย

นายวิเชียร บุญอยู่ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวิโรจน์ กล้าเขียว ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 281, 284, 309, 310 แต่การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 284 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกคนละ 1 ปี และผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ลงโทษตามมาตรา 7, 72 จำคุกคนละ 1 ปี ตามมาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ ปรับคนละ 1,000 บาท เรียงกระทงลงโทษคงจำคุกคนละ 2 ปี และปรับคนละ 1,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์ดำเนินการให้ศาลชั้นต้นสอบถามผู้เสียหายว่ายื่นคำแถลงขอถอนคำร้องทุกข์สำหรับความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284หรือไม่ แล้วจึงพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 309 วรรคสอง,83 จำคุกคนละ 6 เดือน เมื่อรวมกับโทษความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้เดิมแล้ว รวมเป็นจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือนและปรับคนละ 1,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 140)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 146)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวและในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท(อันดับ 111)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ